

次の【記述】は、前科証拠の証拠能力に関する最高裁判所の判例を要約したものである。【記述】中の①から③までの()内から適切な語句を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【記述】

前科も一つの事実であり、前科証拠は、一般的には犯罪事実について、様々な面で証拠としての価値 (① (a. 法律的関連性 b. 自然的関連性)) を有している。反面、前科、特に同種前科については、被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価につながりやすく、そのために事実認定を誤らせるおそれがあり、また、これを回避し、同種前科の証明力を合理的な推論の範囲に限定するため、当事者が前科の内容に立ち入った攻撃防御を行う必要が生ずるなど、その取調べに付随して② (a. 争点が拡散する b. 不当な不意打ちになる) おそれもある。したがって、前科証拠は、単に証拠としての価値があるかどうか、言い換えれば、①があるかどうかのみによって証拠能力の有無が決められるものではなく、前科証拠によって証明しようとする事実について、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許されると解するべきである。本件のように、前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合についていうならば、前科に係る犯罪事実が③ (a. 顕著な特徴 b. 相当の重大性) を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって、初めて証拠として採用できるものというべきである。

1. ①a ②a ③a
2. ①a ②b ③a
3. ①a ②b ③b
4. ①b ②a ③a
5. ①b ②a ③b

() には順に、① = b、② = a、③ = aが入り、正しい組合せは「①b ②a ③a」であり、したがって、正解は肢4となる。

本問の【記述】は最判平24.9.7(百選60事件)の判旨である。

①について

①には、前科証拠が、様々な面で証拠としての価値を有することを表す言葉が入る。判例は、「前科も一つの事実であり、前科証拠は、一般的には犯罪事実について、様々な面で証拠としての価値(自然的関連性)を有している」としている。学説においても、前科を有する者には悪性格(犯罪性向)があり、その者には悪性格に沿った行動に出る蓋然性があるため、前科証拠に、被告人が起訴された犯罪を行ったことを推認させる必要最小限の証明力(自然的関連性)があることは前提とされている。したがって、①には、「b.自然的関連性」が入る。なお、自然的関連性に対し、法律的関連性とは、ある程度の証明力があるようにみえるが、誤った心証を形成させるおそれが強い場合にそれが否定されるというものであり、前科証拠の証拠能力の問題は、自然的関連性があることを前提に、この法律的関連性があるかが争われているものであるから、①に「a.法律的関連性」は入らない。

②について

②には、その前後の記述から、「同種前科の証明力を合理的な推論の範囲に限定するため、当事者が前科の内容に立ち入った攻撃防御を行う必要が生ずるなど、その取調べに付随して」生じる不都合が入ることが分かる。起訴に係る犯罪事実に加え、前科についてもその内容に立ち入って取り調べることは、争点を拡散するおそれがある。他方、前科について、その内容に立ち入った攻撃防御を行うならば、前科について不当な不意打ちになるおそれがあるとは必ずしもいえない。判例も、「前科、特に同種前科については、被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価につながりやすく、そのために事実認定を誤らせるおそれがあり、また、これを回避し、同種前科の証明力を合理的な推論の範囲に限定するため、当事者が前科の内容に立ち入った攻撃防御を行う必要が生ずるなど、その取調べに付随して争点が拡散するおそれもある」としている。したがって、②には、「a.争点が拡散する」が入る。

③について

③には、前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合に証拠能力が認められるのが、どのような場合かについての言葉が入る。被告人と犯人の同一性を合理的に推認させるものは、前科に係る犯罪事実が相当に重大性を有することではなく、前科に係る犯罪事実と起訴に係る犯罪事実との間において、顕著な特徴が相当程度類似することである。判例も、「前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合についていうならば、前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなもの」である場合に、初めて証拠として採用できるとしている。したがって、③には、「a.顕著な特徴」が入る。

なお、最高裁判所は、前科証拠による立証の可否が問題となる類型ごとに、その証拠能力を判定している」と理解されている(最決昭41.11.22参照)が、本判決は、証拠の証明力判断にかかわる弊害を凌駕する証明力が前科証拠に認められる場合に、その証拠能力を肯定するという枠組みを採用し、前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合には、「前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなもの」である場合に、前科証拠の証拠能力を例外的に肯定するとしたものであるといえる。